

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1354/2530

บริษัท เงินทุน เยาวราช จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ นคร ไทย พัฒนา กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคหนึ่ง, มาตรา 194, มาตรา 982

การที่จำเลยที่ 1 ไปขอกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกแต่บุคคลภายนอกไม่เชื่อถือฐานะของจำเลยที่ 1 โดยจะให้กู้เฉพาะ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงขอร้องให้โจทก์ไปทำการกู้เงินจากบุคคลภายนอกมาให้จำเลยที่ 1 กู้อีกทอดหนึ่ง โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์ยึดถือไว้แล้วตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์ดังกล่าวหาใช่เป็นการออกด้วยการแสดงเจตนาล่วงตาม ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคหนึ่งแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จำเลยที่ 1 กู้ไปจากโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 หาได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลภายนอกในหีนีดังกล่าวไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ 4,329,863 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 4,000,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การความว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์จริงแต่เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 โจทก์จะนำตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นมาฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่ได้เพราะเป็นโมฆะ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ลงชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า จากคำฟ้องและคำให้การคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 4,329,863 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ และให้ลดจำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความ 5,000 บาทแทนโจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่อไป เสร็จแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่ คืบค่าขึ้นศาล 108,207.50 บาท ให้จำเลยที่ 1

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า "จำเลยที่ 1 ไปขายยืมเงินบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยจำเลยที่ 1 จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระหนี้ไว้ให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ไม่ให้ยืมเพราะไม่เชื่อถือตั๋วสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 และบอกด้วยว่า บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด จะรับเฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงบอกข้อ

ขัดข้องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ โจทก์จึงออกตั๋วสัญญาใช้เงินสั่งจ่ายเงินจำนวนเท่าที่
จำเลยที่ 1 ขอยืมให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยบริษัทเงินทุนไทย
เซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด จ่ายเงินเท่าจำนวนสั่งจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์แล้ว
โจทก์นำเงินจำนวนนี้มาให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินสั่งจ่ายเท่า
จำนวนเงินที่เอาไปจากโจทก์ให้โจทก์ไว้ เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการดังกล่าว
เป็นเรื่องที่โจทก์ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด มาให้จำเลยที่ 1
ยืมอีกต่อหนึ่ง โดยจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์
ทรัสต์ จำกัด เลยกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่ได้ออกให้โจทก์ไว้เพื่อทำให้
ผู้ใดหลงผิดอันเป็นการแสดงเจตนาหลงแต่ประการใด แต่เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินเพื่อชำระหนี้เงินยืมเมื่อโจทก์ทวงถามซึ่งโจทก์อาจจะทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระ
เงินเมื่อบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ทวงถามให้โจทก์ชำระเงินที่โจทก์กู้ไป
เพื่อโจทก์จะได้นำเงินไปชำระหนี้ให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ก็ได้ดัง
นั้นเมื่อโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย
แล้ว จำเลยที่ 1 ต้องชำระให้ตามฟ้องฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000
บาท".

(ยอนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ